BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société **SCI BAIE DES ANGES PATRIMOINE**, société civile immobilière au capital de 1 500 €, dont le siège social est 9 rue de la Liberté, 06000 Nice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 999 361 775, représentée par Mme Hélène Ricci, en sa qualité de gérante,

Ci-après dénommée « le Bailleur »,

D'UNE PART,

ET :

La société **LE COMPTOIR NIÇOIS**, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, dont le siège social est 21 rue Pastorelli, 06000 Nice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 999 718 402, représentée par M. Marc Giordano, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée « le Preneur »,

D'AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article premier : Désignation

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis 21 rue Pastorelli, 06000 Nice : un local commercial à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée, comprenant une salle, une cuisine équipée d'une extraction, des sanitaires et une réserve.

La surface totale des locaux est de 85 m², ainsi qu'il résulte du plan demeuré annexé aux présentes. Toute différence entre cette surface et la surface réelle ne pourra justifier ni réduction ni augmentation du loyer.

Article 2 : Destination

Les locaux loués sont destinés exclusivement à l'activité de restauration traditionnelle, sur place et à emporter, avec vente de boissons alcoolisées dans le cadre de la licence attachée au fonds, à l'exclusion de toute autre activité, le Preneur faisant son affaire personnelle de l'obtention de toutes autorisations administratives nécessaires.

Article 3 : Durée

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais prévus à l'article L. 145-9 du même code.

Article 4 : Loyer

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 36 000 € (trente-six mille euros) hors taxes et hors charges, que le Preneur s'oblige à payer mensuellement et d'avance entre les mains du Bailleur ou de son mandataire.

Article 5 : Indexation

Le loyer sera indexé automatiquement chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, en fonction de la variation de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC) publié trimestriellement par l'INSEE. L'indice de base retenu est celui du 2e trimestre 2016, soit 108,40. L'indice de comparaison sera le dernier indice publié à la date de chaque indexation.

Article 6 : Dépôt de garantie

Le Preneur verse ce jour au Bailleur, qui le reconnaît, un dépôt de garantie de 9 000 €, représentant 3 mois de loyer hors taxes. Cette somme, non productive d'intérêts, sera restituée au Preneur en fin de jouissance, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur.

Article 7 : Charges, impôts et taxes

Le Preneur acquittera ses contributions personnelles, et notamment la cotisation foncière des entreprises, de manière que le Bailleur ne puisse en aucun cas être inquiété à ce sujet.

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du loyer, la taxe foncière afférente aux locaux loués ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur présentation de l'avis d'imposition.

Article 8 : Taxe sur la valeur ajoutée

Les loyers ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le Bailleur n'ayant pas exercé l'option prévue à l'article 260-2° du Code général des impôts.

Article 9 : Entretien et réparations

Le Preneur entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant toute la durée du bail. Les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil demeurent à la charge du Bailleur, conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce.

Article 10 : Cession et sous-location

Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, sous réserve d'en informer le Bailleur par acte extrajudiciaire. Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

Article 11 : Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de ses accessoires, ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.

Article 12 : État des risques et diagnostics

Sont annexés aux présentes l'état des risques et pollutions, le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'annexe environnementale prévue à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement.

Article 13 : Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège social et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Nice, le 12 septembre 2016, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
Mme Hélène Ricci	M. Marc Giordano